

COMUNE DI VERRAYES

Verbale di deliberazione della Giunta comunale

n. 41 del 22/07/2026

OGGETTO:

LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTE ADDUTTRICI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE COMPRESI TRA LE LOC. CHAMPLONG-CHERESOU LAZ E FRAYÉ - CORT - TRATTO DI MONTE TRA LE LOCALITÀ CHAMPLONG E CHERESOU LAZ (CUP: F38B22001470005)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 9-BIS DELLA L.R. 11/2004, AI FINI DELL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ASSERVIMENTO E DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **quattordici** e minuti **quarantacinque** nella residenza municipale si è riunita la Giunta comunale sotto la presidenza del Sindaco dott.ssa CHAPPELLU Wanda e con l'assistenza del Segretario dell'ente locale dott.ssa MASSA Marcella.

Sono intervenuti i signori

COGNOME e NOME	PRESENTE
CHAPPELLU Wanda - Sindaco	Sì
BERGA Elvis - Vice Sindaco	Giust.
FOGNIER Elio - Assessore	Sì
LAVEVAZ Michela - Assessore	Sì
YEUILLA Mathieu - Assessore	Sì
NOSSEIN Stefano - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	1

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTE ADDUTTRICI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE COMPRESSE TRA LE LOC. CHAMPLONG-CHERESOU LAZ E FRAYÉ - CORT - TRATTO DI MONTE TRA LE LOCALITÀ CHAMPLONG E CHERESOU LAZ (CUP: F38B22001470005)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 9-BIS DELLA L.R. 11/2004, AI FINI DELL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ASSERVIMENTO E DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54: *"Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta."*
- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6: *"Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane"*, e le successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dalla L.R. 26 maggio 2025 n. 15;
- il decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, *"Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali"* - T.U.E.L.;
- il D.lgs. 23.11. 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
- il D.lgs. 10.08.2014, n. 126 *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
- la legge n. 243, del 24 dicembre 2012, *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione"*, come modificata ed integrata dalla legge n. 164/2016;
- la legge regionale n. 29, del 23 dicembre 2025 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028). Modificazioni di leggi regionali"*;
- la legge regionale n. 30, del 23 dicembre 2025, *"Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2026/2028"*;
- la legge n. 199, del 30 dicembre 2025, *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"*.

VISTI:

- lo Statuto del Comune di Verrayes, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 10.01.2002 e pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 25.06.2002, 1° supplemento ordinario, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24 maggio 2023;
- il regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 1 marzo 2005;
- il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 22 maggio 2007;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2017;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n. 27 del Consiglio comunale in data 31 luglio 2025, avente ad oggetto: *"Approvazione documento unico di programmazione semplificata (DUPS) - triennio 2026-2028"*;

- n. 47 del Consiglio comunale in data 30 dicembre 2025, avente ad oggetto *“Approvazione Documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2026-2028. Nota di aggiornamento”*;
- n. 48 del Consiglio comunale in data 30 dicembre 2025, avente ad oggetto *“Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2026-2028”*;
- n. 1 della Giunta comunale in data 7 gennaio 2026, avente ad oggetto *“Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026/2028 – Approvazione e assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di spesa”*;
- n. 2 del Consiglio comunale in data 27 aprile 2026, avente ad oggetto *“Esame ed approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025 e suoi allegati, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D.lgs 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del D.lgs 118/2011”*;
- n. 3 del Consiglio comunale in data 27 aprile 2026, avente ad oggetto *“Esame ed approvazione prima variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e al documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.)”*;
- n. 25 della Giunta comunale in data 29 aprile 2026, avente ad oggetto *“Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026/2028 a seguito della prima variazione al bilancio di previsione 2026/2028 e al D.U.P.S.”*;
- n. 11 del Consiglio comunale in data 15 giugno 2026, avente ad oggetto *“Esame ed approvazione seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e al documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.)”*;
- n. 40 della Giunta comunale in data 1 luglio 2026, avente ad oggetto *“Esame ed approvazione terza variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e al documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.)”*;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Verrayes, n. 2 del 6 maggio 2021, in qualità di Sindaco di ente capofila e responsabile dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali nell’ambito della convenzione con i Comuni di Verrayes e di Saint Denis, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, con il quale è stato conferito l’incarico di Segretario dell’ambito ottimale Comune di Verrayes e Comune di Saint-Denis alla dr.ssa Marcella Massa, con decorrenza dal 6 maggio 2021;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Verrayes, n. 3 del 1 luglio 2024, in qualità di Sindaco di ente capofila e responsabile dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali nell’ambito della Convenzione con i Comuni di Verrayes e di Saint-Denis, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, con il quale è stato rinnovato al funzionario Rag. Laura Cavorsin, l’incarico di responsabile dell’ufficio unico finanziario, con decorrenza dal luglio 2024 fino alla scadenza/decadenza dell’organo che lo ha emesso ai sensi di legge, fatto salvo il periodo di prorogatio sino ad eventuale nuova nomina, nonché fatto salvo l’esercizio di revoca motivata;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Verrayes n. 2, del 27 febbraio 2025, in qualità di Sindaco di ente capofila e responsabile dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali nell’ambito della convenzione con i Comuni di Verrayes e di Saint Denis, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, con il quale è stato conferito al Segretario, d.ssa Marcella Massa, con decorrenza 1 marzo 2025, l’incarico di responsabile dell’ufficio unico inerente il settore edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili, nonché della funzione du RUP ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 36/2023 per le procedure di affidamento o concessione;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n. 9 del 26 febbraio 2026 avente ad oggetto: *“Nomina del Responsabile Unico di Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del d.lgs 36/2023 per lavori specifici e per procedure di acquisizione lavori, servizi e forniture assegnate al settore tecnico”*, con la quale il Sig. Ennio Cerise è stato nominato RUP per tutti

gli affidamenti di lavori, servizi e forniture assegnate al settore tecnico per le esigenze ordinarie dell'Ente, con decorrenza immediata;

RICHIAMATO l'art. 46 della Legge regionale n. 54 del 7 dicembre 1998, così come modificato dalla Legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2000, che sulla base del principio della separazione tra funzioni di dirigenza politica e funzioni di direzione amministrativa, assegna ai responsabili dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico, comprendendo anche gli atti di gestione finanziaria;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13 marzo 2024 avente ad oggetto "Lavori di sostituzione tratte adduttrici dell'acquedotto comunale comprese tra le località Champlong - Cheresoulaz e Frayé - Cort - tratto di monte tra le località Champlong e Cheresoulaz - Approvazione fattibilità tecnico- economica";

DATO atto che in tale fase si è ritenuto che trattandosi di un rifacimento di una tubazione esistente non si rendesse necessario procedere con l'attivazione della procedura di asservimento;

CONSIDERATO che a seguito dei sopralluoghi per l'inizio dei lavori, dai confronti emersi tra il RUP e l'Amministrazione Comunale è emersa l'esigenza di procedere con l'attivazione della procedura di asservimento per tutte le proprietà private ancorché sulle proprietà interessate fosse già presente la condotta esistente, in assenza di regolare titolo di asservimento;

DATO atto pertanto che, ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 11/2004, si è proceduto con le comunicazioni inviate singolarmente di avvio del procedimento e deposito del progetto ai fini della sua approvazione, dell'imposizione del vincolo preordinato all'asservimento e della dichiarazione di pubblica utilità; mentre per le ditte irreperibili è stato pubblicato avviso di avvio al procedimento all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, pubblicato all'albo al n. 265 dal 5/06/2026 al 20/06/2026;

DATO atto che, decorso il termine previsto dall'art. 9-bis della L.R. 11/2004 senza che siano pervenute osservazioni, il procedimento può proseguire mediante l'approvazione del progetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'asservimento e della dichiarazione di pubblica utilità;

VISTO il parere favorevole pervenuto dall'ufficio Espropriazioni valorizzazione del patrimonio e casa da gioco registrato al ns. protocollo n. 4311 in data 3 luglio 2026;

CONSIDERATO che le opere sono qualificabili come indifferibili ed urgenti in quanto trattasi di opere di urbanizzazione primaria, finanziate dal Consorzio BIM, il cui cronoprogramma di attuazione impone il rispetto delle tempistiche previste per l'esecuzione dell'intervento;

CONSIDERATO inoltre che, in ragione della quota altimetrica del cantiere (circa 1.500 m s.l.m.), le lavorazioni risultano ordinariamente eseguibili nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre;

CONSIDERATO altresì che il differimento dell'intervento determinerebbe il permanere delle criticità della rete acquedottistica con conseguente rischio di interruzioni del servizio idrico e problematiche connesse alla qualità dell'acqua distribuita;

RITENUTO che tali opere risultano necessarie e urgenti al fine di ammodernare le condotte dell'acquedotto esistenti ormai fortemente ammalorate, con conseguenti criticità nella gestione del servizio idrico;

RICORDATO che il Codice CUP F38B22001470005 è stato ottenuto da scissione del CUP F38B22001320005 in quanto nel corso della progettazione sono stati fatti due lotti funzionali -

tratto di monte tra le località Champlong-Cheresoulaz e tratto di valle tra le località Frayé e Cort;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei suddetti elaborati, ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 11/2004, riguardanti la procedura di asservimento dei beni interessati dal passaggio delle tubazioni dell'acquedotto comunale in quanto conformi alle esigenze di questa Amministrazione Comunale;

RITENUTO di dover approvare il progetto ai fini dell'imposizione del vincolo preordinato all'asservimento e la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi della l.r. 11/2004;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio competente per materia, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2, della legge regionale n. 54/1998;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole di legittimità, espresso dal Segretario comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della l.r. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della l.r. n. 54/1998, sulla proposta di deliberazione in oggetto;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse esposte nella parte narrativa si intendono qui di seguito riportate ed approvate;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 "Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta", il progetto già approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 13 marzo 2024, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'asservimento e della dichiarazione di pubblica utilità.
3. di dichiarare le opere indifferibili ed urgenti in quanto trattasi di opere di urbanizzazione primaria;
4. di trasmettere, copia della presente alla struttura Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio, contratti pubblici e casa da gioco, richiedendo l'emissione del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza di aree assoggettabili ad esproprio (nel caso specifico asservimento) ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 11/2004, in quanto trattasi di opere indifferibili ed urgenti di pubblica utilità;
5. di dare atto che la spesa relativa ai lavori nonché alle procedure di asservimento trova copertura negli stanziamenti di bilancio di previsione 2026/2028.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente
(f.to CHAPELLU Wanda)

Il Segretario
(f.to MASSA Marcella)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni e più precisamente dal 23/07/2026 al 07/08/2026.

Verrayes, li 23/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to MASSA Marcella)

In ordine alla regolarità contabile il Responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to CAVORSIN Laura)

In ordine alla regolarità tecnica il Segretario dell'Ente locale, in qualità di responsabile del servizio tecnico, esprime parere favorevole.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to MASSA Marcella)

Il Segretario esprime ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) e dell'art. 59 comma 2 della L.R. 45/95, così come modificata dalla L.R. 17/96, dell'art. 9 lett. d) della legge regionale 46 del 19.08.1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54 del 07.12.1998 il parere favorevole di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to MASSA Marcella)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, il giorno della sua pubblicazione ai sensi della Legge Regionale n°3 del 21.01.2003.

Verrayes, li 23/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to MASSA Marcella)

Il presente documento è copia digitale conforme all'originale.
Verrayes, li 23/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (MASSA Marcella)